



陆丰市人民政府

www.lufengshi.gov.cn

网站首页

政务公开

政民互动

政务服务

走进陆丰

请输入您要搜索的关键词

搜索

首页 > 陆丰市人民政府门户网站 > 重点领域信息公开 > 安全生产信息公开 > 生产安全事故调查报告

陆丰市“3·08”一般道路交通事故调查报告

2023-10-23 16:28

来源：本网

发布机构：陆丰市人民政府门户网站

陆丰市“3·08”一般道路交通事故调查报告

2023年3月8日，324国道664KM+610M（汕尾普宁华美实验学校路口）路段发生一起校车碰撞摩托车的道路交通事故，造成1人死亡，直接经济损失约82.8万元。

事故发生后，市政府根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，成立了由市应急管理局牵头，市公安局交警大队、交通运输局、市教育局、市总工会等单位组成的陆丰市“3·08”一般道路交通事故调查组，开展事故调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、检查、调查取证、人员问询、检测鉴定等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强改进工作的措施建议。

经调查认定，陆丰市“3·08”一般道路交通事故是一起一般道路交通事故，不纳入生产经营性道路交通事故范畴。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及有关人员情况

1. 事故发生单位情况。

汕尾市普宁华美实验学校成立于 2017 年 6 月，占地面积 188059.31m²，总建筑面积 276991.4m²，目前设有 137 个教学班，在校学生 7122 人，教职工 666 人。学校共有校车 68 辆，校车司机 68 人，校车服务到达陆丰市大部分地区。《民办非企业单位登记证书》载明，统一社会信用代码：52441500MJM185****，住所：陆丰市东海镇运河南路南侧，法定代表人：陈*佳，业务主管单位：汕尾市教育局，业务范围：小学教育、初中教育、高中教育，发证机关：汕尾市民政局，有效期限：2021 年 5 月 27 日至 2024 年 4 月 30 日；《中华人民共和国民办学校办学许可证》载明，证号：教民 14415003000****号，校长：詹*丰，举办者：普宁市华美教育投资有限公司，学校类型：小学、初中、高中教育，办学内容：全日制，发证机关：汕尾市教育局，有效期限：2021 年 5 月至 2024 年 4 月。

2. 事故车辆基本情况。

(1) 粤 N87230 号大型专用校车。车身颜色：黄色；型号：ZK6915CD5；车辆识别代号：LZYTCTC2XJ1028505；发动机编号：BD07130099；出厂日期为 2018 年 7 月，检验有效期至 2023 年 12 月；行驶证上载明所有人：汕尾市普宁华美实验学校；行驶证

登记住址：陆丰市东海镇东海大道西侧；机动车交通事故责任制保险投保于中国人寿财产保险股份有限公司广东省分公司，

- 2 -

单号：6605072022445297010093，保险有效期至2023年8月日；机动车商业保险投保于中国人寿财产保险股份有限公司广东省分公司，保单号：6605212022445297009143，保险有效期至2023年8月24日；车辆核载人数：52人，总质量10400kg，生交通事故时实载：45人。

(2) 粤 NJ6992 号普通二轮摩托车，品牌：三松牌；车身色：银色；踏板式车身结构；车架钢印号：L2Y2WCTCXLOS0617 行驶证载明所有人：林*香（摩托车驾驶人林*之女），行驶证登记住址：广东省陆丰市潭西镇上曾村*号；发证日期：2020 9 月 8 日，有效有效期至 2033 年 9 月 8 日；核定载人数：2 人，生交通事故时实载：1 人。

3. 涉事校车的标志牌审批情况。

粤 N87230 号大型专用校车，申请人：汕尾市普宁华美实学校，2019 年 3 月 20 日至 2019 年 4 月 15 日分别获得陆丰市教育局、陆丰市公安局交通警察大队、陆丰市交通运输局、陆丰市应急管理局等部门审批同意。标志牌载明绝

仅于女生官任工作预寸小组办公室中批问忌。仅于你件我切棚
4415002300****，行驶路线：324 国道，停靠站点：学校-金
实业-乌坎-金厢镇府。开行时间：上午 6:10-7:15，下午
19:20-20:30，有效期至 2023 年 8 月 31 日。

4. 事故有关人员情况。

(1) 沈 * 平，男，汉族，居民身份证号

420802*****0095，户籍地址湖北省荆门市东宝区白云大3
号，持有准驾车型 A1、A2、D 机动车驾驶证，2020 年 11 月
日起准许驾驶校车，准驾车型 A1，为事故发生时粤 N87230 号
型专用校车驾驶员。其近三年未发现有交通违法记录。

(2) 林 *，男，汉族，居民身份证号
441581*****4737，户籍地址和现住址: 广东省陆丰市潭西
上曾村*号，未取得机动车驾驶证，为事故发生时粤 NJ6992 号
通二轮摩托车驾驶员。其近三年未发现有交通违法记录，事故
生后经抢救无效死亡。

(二) 事故发生单位安全管理情况

汕尾市普宁华美实验学校有制定《校车安全管理制度》
《车队管理细则》、《校车安全应急预案》等规章制度，有与

车司机和接送员签订责任书；有开展校车安全检查和日常巡查；有对校车司机和接送员开展每月一主题安全教育培训，但存在会代培现象。有对校车司机进行入职考核和上岗前培训，但上岗前培训记录不完善。

（三）事故发生经过

2023年3月8日07时26分许，汕尾市普宁华美学校校车司机沈*平驾驶粤N87230号大型专用校车沿国道G324线陆丰城路段由东往西行驶，途经国道G324线664KM+610M(华美学东入口)路段，超越同向车辆并右转弯进入该路口时与同向由

- 4 -

驾驶的粤NJ6992号二轮电动车发生碰撞，造成林*受伤及车辆损坏的交通事故。林*经抢救无效死亡。（见图1-1至图1-4）





图 1-1 监控视频截图





图 1-2 监控视频截图



图 1-3 监控视频截图

- 6 -





图 1-4 监控视频截图

（四）事故现场基本情况

现场位于国道 G324 线陆丰绕城 664KM+610M 路段(汕尾普华美实验学校路口)，道路东西走向，东往汕头方向，西往广方向，北侧为华美学校校区，南侧为田地；道路双向各划设三机动车道以及一条机动车与非机动车混合车道，机动车道宽 3 米，混合车道宽 2.6 米；道路中间有铁质栏杆隔离，路面材料沥青，路表干燥，道路视线良好。事故点路中间位置为隔离栏口。事故地点往东 100 米处有限速 20 标志、往东 200 米处有速 40 标志，事故地点往东约 50 米处有“T”型路口标志，往约 100 米处有一“十”字路口标志，在 610 米处有一禁止车辆掉头标志。双向车道均划有直行标线，道路右侧路口处划设黄色停网格线，左侧路口往东海街道深埔村方向。（见图 2、图 3）

图 4)

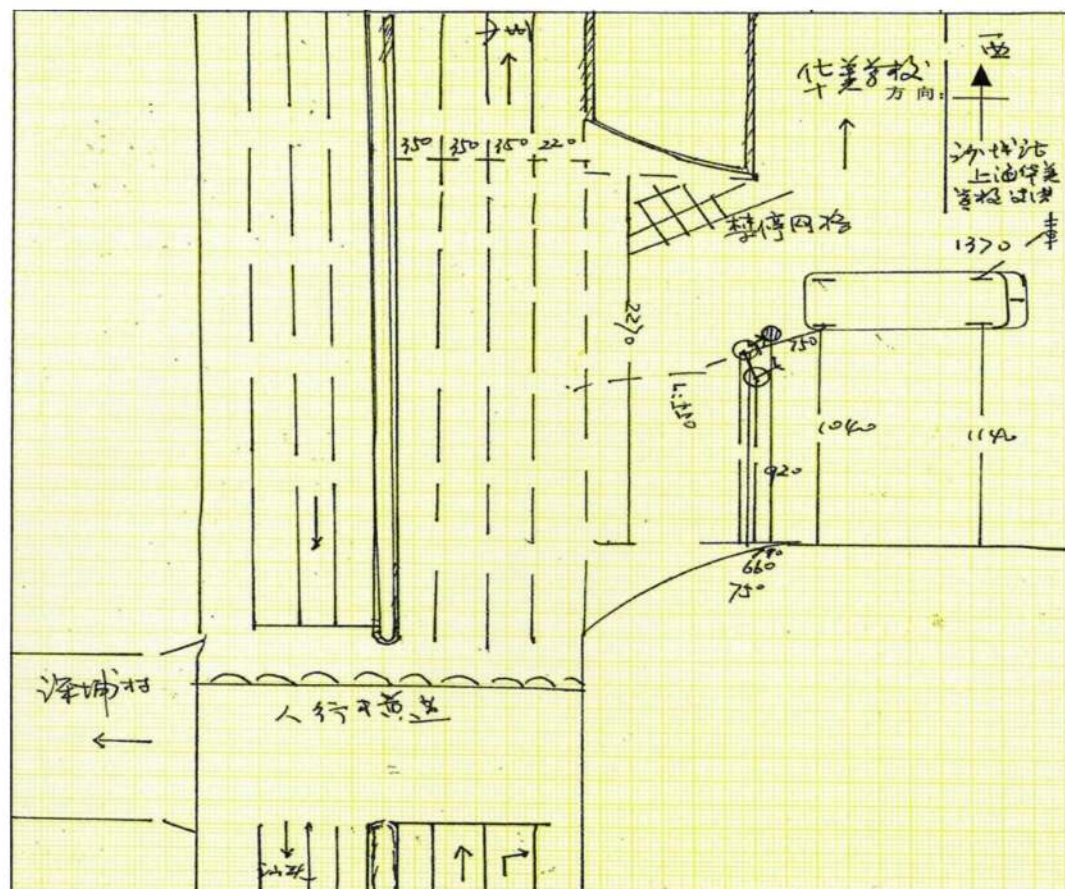


图 2 事故现场示意图



图 3 事故现场照片



图 4 事故现场照片

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况。

事故造成 1 人死亡：林*，男，汉族，居民身份证号 441581*****4737，户籍地址和现住址：广东省陆丰市潭西上曾村*号，未取得机动车驾驶证，为事故发生时粤 NJ6992 号通二轮摩托车驾驶员。其近三年未发现有交通违法记录，事故发生后经抢救无效死亡。

2. 直接经济损失。

此次事故造成直接经济损失 82.8 万元。

（六）其他情况

气象情况。事故发生时，事故区域气温 25℃，天气晴，降雨，平均风速 2.3m/s，东南风向，能见度 30KM，排除自然灾害引发的道路交通事故。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

7 时 31 分许，汕尾市普宁华美实验学校校车管理后勤人

林*章上班途径校门口时发现事故发生，立即拨打 110 报警电话和 120 急救电话。粤 N87230 号大型专用校车驾驶员沈*平下车

- 10 -

看后立即向车队队长汇报，车队队长逐级上报。汕尾市普宁华实验学校负责人接到汇报后向市教育局报告。

（二）事故现场应急处置情况

2023 年 3 月 8 日 07 时 32 分许，陆丰市公安局交警大队城中队接警后由副中队长带队出警处置，并将案情上报交警大队。交警大队接报后由李进雄大队长带领值班民警迅速赶赴现场查处置。陆丰市公安局政委马汉强、市教育局林鹏有副局长、海街道副主任林少元及相关单位领导接报后也迅速赶赴现场指导现场处置工作。120 急救中心、汕尾交通拯救队等队伍第一时间赶到现场展开施救工作。

（三）医疗救治和善后情况

120 急救中心派员赶到现场后，立即对林*进行检测诊断现场紧急救护，林*经抢救无效死亡。

2023 年 3 月 19 日事故双方在陆丰市公安局交警大队的持下进行了调解，经调解达成协议：由粤 N87230 号大型专用

牛司机沈*平一次性赔偿死者林*人身伤害费用（死亡赔偿金及葬等一切费用）共计人民币捌拾贰万捌仟元整（¥828000 元）现场施救费用由沈*平负责支付。目前，死者家属情绪稳定，死（林*）尸体已火化安葬，该起事故未造成社会不稳定因素。

（四）事故应急处置评估

- 1

陆丰市交警大队、120 急救接到事故发生情况后，开展应急处置及时，责任落实到位；相关部门接报后，均派员赶赴事故场，及时启动事故应急处置措施，开展应急处置工作。事故信息报送渠道畅通，信息流转及时，应急响应迅速，现场处置措施当，在事故应急处置中无衍生事故，未发现救援指挥及工作人员存在失职、渎职现象。经评估，此起事故应急处置得当，应急施到位，应急响应及时高效。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故直接原因是：沈*平驾驶机动车未确保安全驾驶^[1]在路口转弯时未让直行车辆先行^[2]，与林*驾驶的二轮电动碰撞造成本起事故。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1. 死因司法鉴定情况。

根据广东同济法医临床司法鉴定所出具《司法鉴定意见书》（粤同济司鉴定所〔2023〕病鉴字第 029 号），其鉴定意见：根据案情及尸表检验所见，死者林*系交通事故外力作用致颅

[1] 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款 机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

[2] 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十二条第一款第三项 机动车通过没有交通信号灯控制没有交通警察指挥的交叉路口，除应当遵守第五十一条第（二）项、第（三）项的规定外，还应当遵守下列规定：（三）转弯的机动车让直行的车辆先行。

- 12 -

损伤、呼吸循环衰竭而死亡。

2. 车辆驾驶人员血液中乙醇（酒精）含量检测情况。

2023 年 3 月 8 日 8:12，陆丰市公安局交通警察大队现场对沈*平进行呼气式酒精检测，结果为：0 毫克/100 毫克。

3. 车辆技术鉴定情况。

（1）粤 N87230 号大型专用校车的车辆安全技术状况检验鉴定情况：根据广东华正司法鉴定所出具《司法鉴定意见书》（粤华正司鉴所〔2023〕痕鉴字第 214 号），其鉴定意见为：沈*平驾驶的粤 N87230 号大型专用校车制动功能有效；转向系及

光系均符合《机动车运行安全技术条件》(GB7258-2017)的相关规定;行驶系不符合《机动车运行安全技术条件》(GB7258-2017)的相关规定。

(2) 粤 NJ6992 号二轮电动车的车辆安全技术状况检验定情况: 根据广东华正司法鉴定所出具《司法鉴定意见书》(华正司鉴所〔2023〕痕鉴字第 215 号), 其鉴定意见为: 林*驾驶的粤 NJ6992 号二轮电动车后轮制动功能失效系本次事故碰撞造成的、前轮制动功能有效; 转向系、灯光系及行驶系均符合《机动车运行安全技术条件》(GB7258-2017)的相关规定。

4. 道路交通事故认定情况。

根据陆丰市公安局交通警察大队做出的《道路交通事故认

书》(第 441581120230000064 号), 认定意见为: 沈*平驾驶机动车未确保安全驾驶, 在路口转弯时未让直行车辆先行, 造成事故, 其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十二条第一款(三)之规定, 是导致此事故发生的全部原因。无证据证明林*有导致此事故发生的原因。因本起交通事故系沈*平全部过错导致造成, 依照《道路交通事故处理程序》第六十条

规定，沈*平承担本起事故的全部责任；林*不承担本起事故的责任。

（三）其他可能因素排除

根据事故调查组调查询问、综合分析，以及现场监控资料、相关部门证明材料，现场无突发灾害及其他影响因素，无人为故意情况，排除他杀。

（四）间接原因分析

汕尾市普宁华美实验学校安全教育培训效果不明显，驾驶人安全意识淡薄，未能安全驾驶、文明驾驶。

（五）事故性质分析

1. 车辆权属关系。粤 N87230 号大型专用校车是汕尾市普宁华美实验学校出资购入，车辆所有权属于学校，由学校负责使用和管理，为该学校配套设备设施，平时搭载的乘客均为汕尾市普宁华美实验学校学生，未发现存在对外营业的情形，不属于营

- 14 -

性车辆。

2. 事故发生时校车搭载情况。事故发生时校车实载人员 1 人，除校车司机和随车人员外，其余搭载人员均为学生。

3. 学校办学性质。根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》第二条“本条例所称民办非企业单位，是指企业事业单位、社会团体和其他社会力量以及公民个人利用非国有资产举办的，从事非营利性社会服务活动的社会组织”和《中华人民共和国民办教育促进法》第十九条“民办学校的举办者可以自主选择设立非营利性或者营利性民办学校。但是，不得设立实施义务教育的营利性民办学校。非营利性民办学校的举办者不得取得办学收益，学校的办学结余全部用于办学”的规定，以及汕尾市普宁华美实验学校章程第五条“学校不以营利为目的，办学结余全部用于学”表明，汕尾市普宁华美实验学校属于举办者自愿出资建校从事普通全日制教育，以非营利为目的的社会组织。

4. 校车收费有关规定。根据《广东省发展改革委广东省教育厅广东省财政厅关于进一步完善我省中小学教育收费政策的知》（粤发改规〔2018〕14号）的规定，我省中小学教育收费管理区分公办义务教育、民办义务教育、公办高中、民办高中实行分类管理。民办义务教育学费、住宿费原则上实行政府定价（指导价），服务性收费和代收费按照不同项目的市场竞争程序实行不同管理方式；民办高中教育收费实行市场调节价。

中小学服务性收费是指学校在完成正常的教学任务外，为学生提供与教学相关联、由学生或学生家长自愿选择的服务费；服务性收费项目包括伙食费（含课间餐）和校车费；

中小学服务性收费和代收费应坚持非盈利和学生自愿原则。校车费用应据实收取；民办义务教育阶段学费、住宿费实行政定价管理。

5. 校车服务情况及校车费用收支。汕尾市普宁华美实验学校学生居住地分布范围广，校车服务属于该学校的教育配套服务。经查询汕尾市普宁华美实验学校 2022 年度校车费用收入与支出，该学校在 2022 年度校车收入与支出基本达到平衡，校车费用到据实收取，未发现其以营利为目的经营校车服务工作。

四、事故发生单位、人员存在的主要问题

（一）粤 N87230 号大型专用校车驾驶员沈*平

驾驶粤 N87230 号大型专用校车在路口转弯时未让直行车先行，违反《中华人民共和国道路交通安全法》的相关规定，造成 1 人死亡，对事故的发生负有全部责任，涉嫌交通肇事罪。

（二）汕尾市普宁华美实验学校

安全教育培训效果不明显，驾驶员安全意识淡薄，未能安全驾驶、文明驾驶。每月一主题安全教育培训存在以会代培现象。对驾驶员入职后上岗前培训的培训情况行记录不完善。

五、对事故相关人员及相关单位的处理建议

（一）对事故相关人员的处理建议

沈*平，男，汉族，为事故发生时粤 N87230 号大型专用校驾驶员。未确保安全驾驶，在路口转弯时未让直行车辆先行，事故负全部责任。因涉嫌交通肇事罪，已被司法机关采取强制措施。

（二）对事故相关单位的处理建议

汕尾市普宁华美实验学校，安全教育培训效果不明显，对驾驶员入职后上岗前培训的培训情况记录不完善，建议由陆丰市教育局对其进行通报批评。

六、事故防范和整改措施

为汲取陆丰市“3·08”一般道路交通事故教训，防止类事故的发生，特提出如下事故防范措施建议：

（一）加强日常监管，深化督导检查。教育部门要组织全市有校车服务学校的主要负责人、校车管理人员到汕尾市普宁华美实验学校召开一次事故警示教育现场会，剖析事故发生的原因，深刻吸取事故血的教训。要联合交警部门、交通运输部门开展重点时段、重点路段校车驾驶巡逻管控，对存在交通违法行为的车在及时给予查处和纠正的同时，对校车所在学校采取行政措施，推进校车安全文明驾驶。要督促学校严格履行安全生产主体责任，强化对驾驶员的安全教育培训，完善校车安全管理工作。

制度、档案、台账，进一步规范校车安全管理。

（二）开展隐患整治，防范事故风险。交通部门、交警部门要分析 2021 年、2023 年发生在国道 G324 线陆丰绕城路段（尾普宁华美实验学校路口）两次校车交通事故的特点，组织人对事故路段进行风险隐患排查，对存在的安全隐患要及时采取有效措施进行整治，对标志标线、警示标志、交通信号灯等安全设施进行完善，防范和遏制类似事故再次发生。

（三）汲取事故教训，强化安全管理。汕尾市普宁华美实验学校要将此次校车交通事故传达至学校每一位驾驶员和随车管员，举一反三，汲取事故教训。要加强安全基础工作管理，落实校车交通安全主体责任，加强对驾驶员和随车照管员的理和教育，提升驾驶员的安全行车意识和遇事应变能力。要开自查自纠工作，大力开展校车安全隐患和驾驶员文明驾驶排查治，杜绝类似事故再次发生。

陆丰市“3·08”一般道路交通事故调查

2023 年 7 月 15 日

[中国政府网](#) | [广东省人民政府](#) | [汕尾市人民政府](#)

版权所有：陆丰市人民政府门户网站
地址：广东省汕尾市陆丰市政府大院
粤ICP备15034643号

主办：陆丰市人民政府办公室
邮编：516500
 粤公网安备 44158102000013号

承办：陆丰市政府网站管理中心
网站标识码：4415810001
[网站地图](#) | [联系我们](#)

